

Kommunen haben eine Aufnahmespflicht Bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen stößt auch Xanten an Grenzen. Selbst aus der Politik kommt deshalb schon die....

## **Kommunen haben eine Aufnahmespflicht; Bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen stößt auch Xanten an Grenzen. Selbst aus der Politik kommt deshalb schon die Frage, ob die Stadt die Aufnahme verweigern könnte. Warum sie das nicht kann, erklärt das Land.**

Rheinische Post

Freitag 5. Januar 2024

Rheinische Post Xanten

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



**Section:** S. 25

**Length:** 1005 words

**Byline:** Markus Werning

### **Body**

---

Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten wird 2024 zwei weitere Unterkünfte für geflüchtete Menschen fertig stellen, für eine dritte laufen auch schon die Planungen, um alle Kinder und Erwachsenen unterbringen zu können, die der Kommunen zugewiesen werden. Aber was ist, wenn die Kapazitäten trotzdem nicht reichen? Könnte eine Kommune sich weigern, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, fragte Eberhard Ritter (Grüne) in der Ratssitzung im Dezember. In einer Bürgerversammlung im Sommer in Lüttingen war diese Frage auch schon gestellt worden. Beide Male machte Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) deutlich, dass Xanten genauso wie die anderen Kommunen in NRW dazu verpflichtet ist, die geflüchteten Menschen aufzunehmen, die der Stadt zugewiesen werden. Wir erklären den Hintergrund.

Kann Xanten die Aufnahme weiterer Flüchtlinge verweigern? Nein. „Die Gemeinden sind verpflichtet, Geflüchtete gemäß ihrer Aufnahmequote aufzunehmen und unterzubringen“, antwortete ein Sprecher des NRW-Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichberechtigung, Flucht und Integration auf Anfrage unserer Redaktion. Er verwies auf das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in NRW. Nach Paragraph 1, Absatz 1 sind die Gemeinden „verpflichtet“, ausländische Flüchtlinge „aufzunehmen und unterzubringen“. Im Flüchtlingsaufnahmegesetz steht auch, dass die Zuweisung von ausländischen Flüchtlingen durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt. Diese verweist auf Anfrage ebenfalls auf die Aufnahmespflicht und erklärt, dass „aufnahmepflichtige Kommunen sich grundsätzlich nicht gegen Zuweisungen sperren können“. Dadurch werde die „gleichmäßige Belastung aller Kommunen Nordrhein-Westfalens“ gewährleistet. Es gehe um „Verteilungsgerechtigkeit“.

Kommunen haben eine Aufnahmespflicht Bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen stößt auch Xanten an Grenzen. Selbst aus der Politik kommt deshalb schon die....

Was passiert, wenn sich Xanten trotzdem weigern würde? Sollte eine Kommune ihre gesetzliche Pflicht nicht erfüllen, so könne die Aufsichtsbehörde anordnen, „dass sie innerhalb einer bestimmten Frist das Erforderliche veranlasst“, erklärte das NRW-Ministerium für Flucht und Integration. Wenn die Kommune auch dieser Aufforderung nicht nachkomme, „so kann die Aufsichtsbehörde die Anordnung an Stelle und auf Kosten der Kommune selbst durchführen oder die Durchführung einem anderen übertragen“. Die gesetzliche Grundlage dafür sind die Gemeindeordnung NRW und das Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Sonderaufsichtsbehörde für kreisangehörige Kommunen wie Xanten ist der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde, wie die Bezirksregierung Arnsberg ergänzte.

Welche Möglichkeit bleibt einer Kommune, wenn sie niemanden mehr aufnehmen kann? Sollte eine Stadt oder Gemeinde „zeitweise“ ihrer Aufgabe nicht nachkommen können, könne sie sich an die Bezirksregierung Arnsberg wenden mit dem Ziel, „eine konkret-individuelle Lösung abzustimmen“, erklärte das NRW-Ministerium für Flucht und Integration. Denkbare Optionen seien: eine temporäre Zuweisungspause, eine Verringerung der Zuweisungszahlen oder eine Berücksichtigung besonderer Personengruppen. Für eine Zuweisungspause kämen verschiedene Gründe infrage. Zum Beispiel könne es sein, dass sich der Bau einer neuen Unterkunft oder die Inbetriebnahme der Einrichtung verzögere oder dass der Mietvertrag für ein Gebäude erst später unterschrieben werden könne. Das werde von der Bezirksregierung geprüft, und sollte eine Zuweisung „nachvollziehbar nicht möglich“ sein, würden für einen festgelegten Zeitraum keine weiteren Zuweisungen vorgenommen. Dazu gebe es „mit allen Gemeinden laufend“ Gespräche.

Die Bezirksregierung Arnsberg ergänzte, dass eine Zuweisung für die Dauer von bis zu acht Wochen ausgesetzt werden könne. Das Gesetz sehe diese Möglichkeit aber nur „im Falle unvorhersehbarer Ereignisse“ vor, wenn eine Gemeinde dadurch ihrer Aufnahmespflicht „kurzfristig“ nicht nachkommen könne. Sie, die Bezirksregierung, sei den Kommunen in der jüngeren Vergangenheit aber auch „außerhalb einer gesetzlichen Möglichkeit entgegengekommen“ und habe mit ihnen „zeitlich befristete Lösungen“ vereinbart. Jedoch könne dieses Entgegenkommen „keine Durchbrechung des Prinzips der Verteilgerechtigkeit“ bewirken, da es sonst dem Flüchtlingsaufnahmegesetz widersprechen würde, betonte die Bezirksregierung Arnsberg. Sie machte deutlich: Zeitlich befristete Lösungen, zum Beispiel in Form von Zuweisungspausen „über wenige Wochen“, stellten daher auch nur eine Lösung auf Zeit dar, „weil die Aufnahmespflicht einer Gemeinde während der Pause umso weiter ansteigt“.

Wovon hängen die Zuweisungszahlen ab? „Vom Flüchtlingsgeschehen“, erklärte die Bezirksregierung Arnsberg. Im zweiten Halbjahr 2023 hätten „aufgrund der angespannten Zugangslage erhöhte Zuweisungen aus den Landeseinrichtungen in die Kommunen vorgenommen werden“ müssen, teilte das NRW-Ministerium für Flucht und Integration mit. Ab Mitte Oktober seien die Zahlen aber gesunken, deshalb seien auch die Zuweisungen an die Kommunen angepasst worden. Dazu nennt das Ministerium zwei Zahlen: Im Oktober 2023 seien noch 8566 asylsuchende Personen den Kommunen zugewiesen worden, im November dagegen 5705. Für den Dezember sollten die Zahlen „erneut deutlich rückläufig“ sein. Zwischen dem 23. Dezember und dem 7. Januar sollten keine Zuweisungen stattfinden.

#### Erfüllungsquote der Stadt Xanten

Aufnahmeverpflichtung Der Stadt Xanten wurden im Oktober 53 und im November 50 geflüchtete Menschen zugewiesen, die sie unterbringen musste. Die Zahl der Bewohner in den Unterkünften stieg dadurch auf insgesamt 550 an, wie die Verwaltung der Politik zur Ratssitzung im Dezember erklärte. Die Stadt Xanten muss mit weiteren Zuweisungen rechnen: Mitte Dezember erfüllte sie ihre Aufnahmeverpflichtung zu 84,36 Prozent, wie die Bezirksregierung Arnsberg in einer Übersicht erklärte. Demnach lag die Erfüllungsquote bei anderen Kommunen in NRW zwischen 79,49 Prozent und 180 Prozent.

5000406713\_a16d7423ca.IRPRODGERA\_ION8YX.jpg Armin Fischer (arfi) Die Stadt Xanten muss den Bau einer weiteren Unterkunft für geflüchtete Menschen planen. Als Standort hat sie ein kommunales Grundstück in der Hees in den Blick genommen. Archiv-Foto: arfi

Kommunen haben eine Aufnahmespflicht Bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen stößt auch Xanten an Grenzen. Selbst aus der Politik kommt deshalb schon die....

[Link to PDF](#)

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Subject:** FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (90%); ÖFFENTLICHE ANHÖRUNGEN (77%); BÜRGERMEISTER (76%); POLITISCHE PARTEIEN (75%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (70%)

**Load-Date:** January 5, 2024

---

End of Document